

《[문제1] A회사는 근로자 250명을 고용하여 사무용 가구의 제조·판매업을 영위하는 회사이고, A회사에는 기업별 노동조합인 B노동조합(이하 B노조)이 설립되어 있으며 소속 조합원 수는 50명이다.

A회사와 B노조가 체결한 단체협약에는 `회사는 조합활동을 위한 사무실 및 운영비를 제공한다`고 규정되어 있고, 이 규정에 따라 A회사는 노동조합 사무실을 제공하고 운영비로 매월 50만원을 지급하여 왔다. A회사는 단체협약에 따라 지급하던 노동조합 운영비의 지급을 2014. 12. 1. 부터 일방적으로 중단하였다. 또한 A회사는 경영악화를 이유로 정리해고를 단행하기로 결정하였고, A회사는 노사협의를 거치면서 정리해고 규모를 당초 50명에서 30명으로 축소하였다. A회사는 정리해고 실시에 앞서 전 근로자를 대상으로 희망퇴직자를 모집하였고, 그 중 17명이 희망퇴직을 신청하였다. A회사는 인사고과를 기준으로 최후적으로 13명을 정리해고 대상으로 확정하여 2014. 11. 30. 자로 해고를 통보하였다. 그런데 정리해고 대상이 된 근로자는 모두 B노조 소속 조합원으로 노동조합 활동에 적극적으로 참여한 사람들이었다. 정리해고된 근로자 甲 등은 A회사가 조합원들에 대하여 불리하게 인사고과를 부여하고, 그 인사고과가 정리해고 대상자 선정기준이 되었으므로 이러한 정리해고는 부당노동행위에 해당한다고 주장한다. (50점)

(물음2) A회사의 정리해고가 부당노동행위에 해당하는지 여부를 누가 입증하여야 하며, 어떠한 방법으로 하여야 하는지 논하시오. (25점)

<문제1의 물음2> 정리해고의 불이익 취급 부당노동행위 성립에 관한 입증책임의 소재 및 구체적인 입증방법

I. 문제의 제기

- 사안에서 A회사는 경영악화를 이유로 정리해고를 실시하였으나, 최종 정리해고 대상자가 모두 B노조 소속 조합원으로 노동조합 활동에 적극적으로 참여한 근로자였고, 정리해고된 근로자들은 불리한 인사고과를 기초로 한 정리해고가 부당노동행위에 해당한다고 주장하고 있다. 쟁점으로 <정리해고가 부당노동행위에 해당하는지 여부에 관한 입증책임의 소재와 입증방법>을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 A회사의 정리해고가 부당노동행위에 해당하는지 여부를 누가 입증하여야 하며, 어떠한 방법으로 하여야 하는지 논한다.

II. 부당노동행위의 입증책임 및 입증방법에 관한 법리

1. 부당노동행위의 입증책임 귀속

(1) 원칙적 입증책임의 귀속 주체

- “대법원”은 사용자의 근로자에 대한 해고 등의 조치가 노동조합 및 노동관계조정법(이하 `노조법`)이 금지하는 부당노동행위에 해당한다는 점에 대한 입증책임은 이를 주장하는 근로자 또는 노동조합에게 있다고 일관되게 판시하고 있다.

(2) 증명의 정도

- 부당노동행위가 성립하기 위해서는 사용자가 근로자의 정당한 조합활동을 이유로 불이익을 주었다는 인과관계와 내심의 의사인 부당노동행위 의사가 존재하여야 한다. 근로자는 법관이 고도의 개연성을 바탕으로 확신을 가질 수 있는 수준까지 이를 증명하여야 한다.

2. 부당노동행위 의사의 입증방법

(1) 간접증명 및 정황사실의 활용

- 사용자의 내심에 있는 부당노동행위 의사(반노조 의사)는 사안의 성질상 근로자가 직접 증명하는 것이 사실상 불가능에 가깝다. 따라서 “판례”는 해고 당시의 객관적인 정황사실들을 종합하여 인과관계를 추정하는 간접증명의 방법을 허용한다.

(2) 구체적인 정황사실의 판단 기준

- “대법원”은 부당노동행위 의사의 존부를 판단할 때 사용자의 노동조합에 대한 태도, 불이익 처분을 한 시기, 처분 사유로 삼은 비위사실의 실체 여부, 동종의 사례에 대한 다른 근로자와의 형평성, 평소 조합활동의 적극성 등을 종합적인 정황사실로 고려하여 판단한다.

III. 사안의 적용

1. 입증책임의 귀속

- 정리해고가 부당노동행위에 해당한다는 주장에 대한 원칙적인 입증책임은 이를 주장하는 근로자 甲 등에게 있다. 따라서 甲 등은 자신들에 대한 정리해고가 단순한 경영상 필요에 의한 것이 아니라, 노동조합 활동을 혐오하여 이루어진 불이익 처분임을 증명하여야 한다.

2. 구체적인 입증방법의 대입

(1) 간접사실에 의한 부당노동행위 의사의 입증

- 甲 등은 다음과 같은 간접사실을 제시하여 A회사의 부당노동행위 의사를 추정할 수 있다. ① 정리해고 대상자로 최종 확정된 13명 전원이 B노조 소속 조합원이나 적극적 활동가라는 통계적 극단성은 강력한 정황사실이 된다. ② A회사가 2014. 12. 1. 단체협약을 위반하여 노동조합 운영비 지급을 일방적으로 중단한 사실은 A회사의 반노동조합적 태도와 적대감을 보여주는 직접적인 정황이다. ③ B노조 조합원들에게만 인사고과를 고의로 불리하게 부여하여 이를 정리해고 대상자 선정기준으로 삼았다는 인과적 정황을 입증함으로써 의사를 추단할 수 있다.

(2) 사용자 측의 반증에 의한 독자적 해고사유 증명

- 甲 등이 위와 같은 간접사실을 통해 부당노동행위의 고도의 개연성을 입증하면, A회사는 이를 반복하기 위해 반증을 제시하여야 한다. 즉, A회사는 13명의 선정 기준이 된 인사고과 제도가 조합원 여부와 무관하게 객관적이고 공정하게 운영되었음을 입증하거나, 긴박한 경영상 필요성과 해고기피노력 등 정리해고의 실질적 요건을 완전히 갖추어 정당하게 해고가 단행되었음을 증명하여 부당노동행위 혐의를 벗어야 한다.

IV. 결론

- 정리해고가 불이익 취급의 부당노동행위에 해당한다는 입증책임은 원칙적으로 근로자 甲 등에게 귀속된다. 다만, 내심의 의사인 부당노동행위 의사는 직접 증명이 곤란하므로, 甲 등은 해고 대상자 13명 전원이 적극적 조합원이라는 사실과 A회사의 일방적 운영비 지원 중단 등 객관적 정황사실을 종합하여 인과관계를 간접적으로 증명하여야 한다. 만약 이러한 정황이 증명되면 A회사가 인사고과의 객관성과 정리해고 요건의 정당성을 증명하지 못하는 한 부당노동행위로 판단된다.